ПРАВОВЕДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

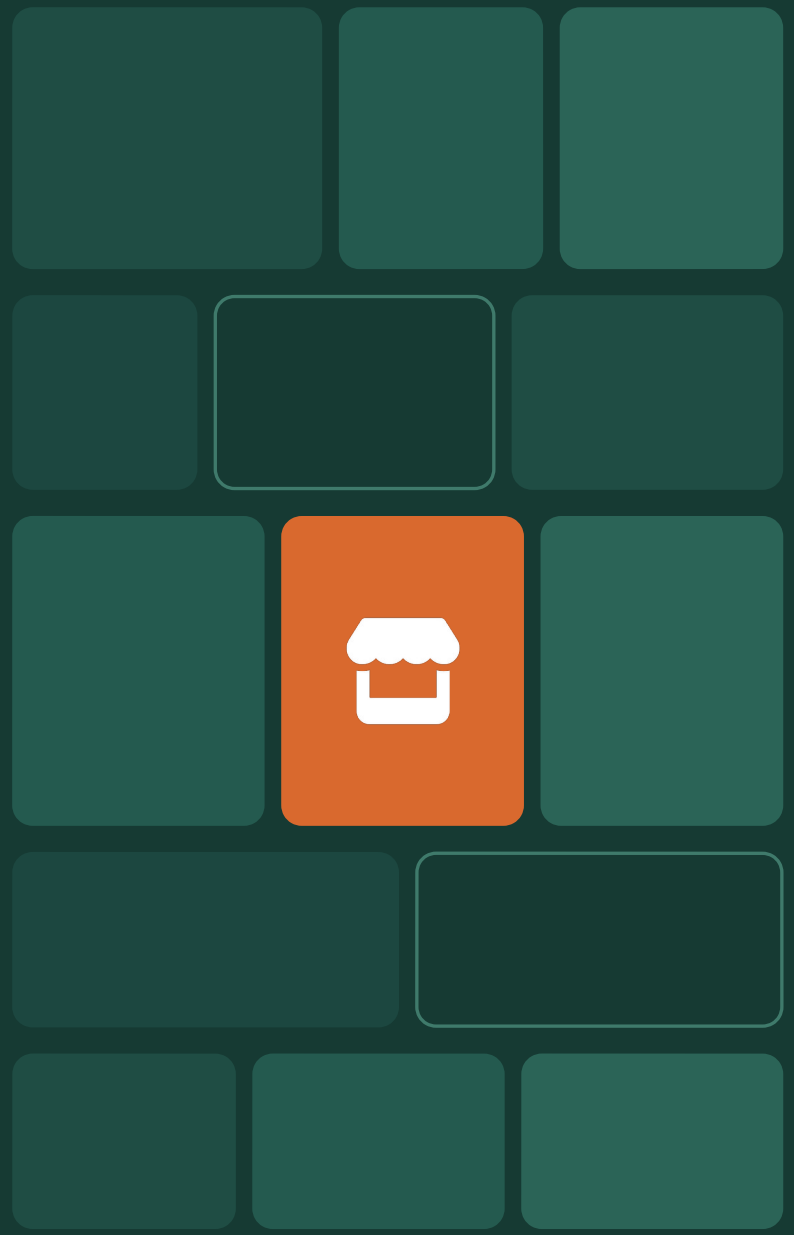
Статья 39 ГрК РФ

Разрешение на условно разрешённый вид использования: правоприменительная практика и коррупциогенные риски нормы



Разбор одной статьи Градостроительного кодекса РФ · что за норма, почему выбрана, сложности применения и практика

ПОДГОТОВИЛ СТУДЕНТ ИГЭС 3-8 БУЕВ ДАНИИЛ



ПЛАН ДОКЛАДА

Три вопроса, на которые отвечает доклад

1

Что это за статья

Место в ГрК РФ, процедура по частям статьи, кто участвует и кто принимает решение



2

Почему выбрана статья и в чём сложности применения

Усмотрение главы администрации, роль общественных обсуждений, проблемы квалификации



3

Кейсы из практики

Обзор практики Верховного Суда РФ и спор, дошедший до его Экономколлегии



Место статьи в системе ГрК РФ

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ

Глава 4 — градостроительное зонирование

Ст. 37 — виды использования: основные, условно разрешённые, вспомогательные

Ст. 39 — как получить разрешение на условно разрешённый вид

Условно разрешённый вид регламент допускает, но только по отдельному разрешению после обсуждения с жителями. Например, магазин в зоне жилой застройки, если правила землепользования отнесли его к таким видам.

3 **дня** — на решение главы местной администрации после рекомендаций комиссии (ч. 9)

≤ 1 **месяц** — длятся общественные обсуждения или публичные слушания (ч. 7)

7 **рабочих дней** — чтобы оповестить правообладателей соседних участков (ч. 4)

Части статьи: процедура шаг за шагом

Часть	Что установлено
1	Заинтересованное физическое или юридическое лицо подаёт заявление в комиссию — в том числе электронно
2–3	Проект решения выносится на общественные обсуждения или публичные слушания; участвуют жители территориальной зоны, а при риске вреда для среды — правообладатели затронутых участков
4	Правообладателей соседних участков и объектов оповещают не позднее 7 рабочих дней со дня заявления
7, 10	Срок обсуждений — не более месяца; расходы на них несёт заявитель (ч. 5 и 6 утратили силу в 2017 году)
8–9	Комиссия готовит рекомендации с указанием причин, глава администрации за 3 дня принимает решение; решение публикуется
11, 11.1	Без обсуждений — если вид уже включён в регламент по инициативе заявителя; запрет — пока на участке не снесена выявленная самовольная постройка
12	Решение о разрешении или об отказе можно оспорить в суде

Кто участвует и кто принимает решение

ШАГ 1

Заявитель

Физическое или юридическое лицо подаёт заявление в комиссию

ШАГ 2

Комиссия

Организует общественные обсуждения или публичные слушания

ШАГ 3

Жители и соседи

Подают предложения и замечания, их вносят в протокол

ШАГ 4

Комиссия

Готовит рекомендации «за» или «против» с указанием причин

ШАГ 5

Глава администрации

За 3 дня принимает решение; его можно оспорить в суде

Мнение жителей и рекомендации комиссии — промежуточные этапы. Последнее слово остаётся за одним должностным лицом.

Почему выбрана именно эта статья



Практическая значимость

Через эту процедуру проходят магазины, кафе, гостиницы и другие объекты, которые регламент допускает только по разрешению



Баланс частных и публичных интересов

Сталкиваются интересы правообладателя, который хочет использовать участок, и соседей, которые живут рядом



Антикоррупционный ракурс

Решение принимает одно должностное лицо без закрытого перечня оснований — учебный пример «широты дискреционных полномочий»

ВОПРОС 2 · СЛОЖНОСТЬ 1

Широкое усмотрение главы администрации

> *«…глава местной администрации … принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения»*
>
> — ч. 9 ст. 39 ГрК РФ

1. Закон не называет оснований для отказа (кроме самовольной постройки, ч. 11.1) — выбор между «да» и «нет» остаётся на усмотрении главы

2. Методика антикоррупционной экспертизы (Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96): отсутствие или неопределённость оснований принятия решения — «широта дискреционных полномочий», коррупциогенный фактор

3. Пробел заполняют муниципальные регламенты: в деле № А17-10818/2020 основание для отказа добавили в регламент уже после подачи заявления — суды признали отказ незаконным

ВОПРОС 2 · СЛОЖНОСТЬ 2

Слушания: защита или формальность

Риск для заявителя

- Расходы на обсуждения несёт он сам (ч. 10)
- Положительные итоги не гарантируют разрешения
- Возражения — удобный повод для отказа, даже если возражали люди, живущие в другом районе

Риск для жителей

- Итоги обсуждений носят рекомендательный характер (КС РФ, № 931-О-О)
- Закон не говорит, как поступать, если мнение жителей и решение главы расходятся
- Реальный контроль — только суд и прокуратура

Слушания — способ выявить мнение, а не право вето. Исход решает мотивировка решения главы администрации.

ВОПРОС 2 · СЛОЖНОСТЬ 3

Проблемы квалификации и доказывания



Разрешение или изменение правил землепользования

Условно разрешённый вид получают по ст. 39, а вид, которого нет в регламенте, — только через изменение правил землепользования и застройки (ст. 33). Граница между процедурами — частый предмет спора



Чьё мнение учитывать

Ч. 3 говорит о жителях территориальной зоны, но в обсуждениях участвуют и жители других районов. Какой вес у их возражений, закон не уточняет



Кто вообще вправе просить

Арендатор публичной земли, полученной на торгах, не вправе требовать смены вида использования (Обзор ВС РФ от 14.11.2018); при выявленной самовольной постройке процедура заблокирована (ч. 11.1)

ВОПРОС 3 · КЕЙС 1

Обзор практики ВС РФ от 14.11.2018

Президиум Верховного Суда РФ обобщил практику споров об изменении вида разрешённого использования земельных участков, в том числе о разрешениях по ст. 39

ЧТО ОБОБЩЕНО

Споры правообладателей с муниципалитетами: когда вид использования выбирают самостоятельно, когда нужно разрешение по ст. 39, а когда — изменение правил землепользования

ПОЗИЦИЯ СУДА

«Принятие решения о предоставлении разрешения… или об отказе в таком разрешении без соблюдения установленной законом процедуры, включая… общественные обсуждения или публичные слушания, не допускается»

ЗНАЧЕНИЕ

Ни разрешение, ни отказ нельзя «оформить» в обход жителей. Но сами обсуждения, по позиции КС РФ (№ 931-О-О), решение главы не предопределяют — всё решает мотивировка

Определение ВС РФ от 06.06.2023 № 304-ЭС22-18932

Дело № А45-16663/2021: ООО «Формула недвижимости» против мэрии Новосибирска

1 Обстоятельства

В 2020 году компания купила незавершённый объект, арендовала участок под ним и запросила условно разрешённый вид. Участники обсуждений высказались против — мэрия отказала

2 Три инстанции

Арбитражные суды трёх инстанций поддержали отказ мэрии, основанный на итогах общественных обсуждений

3 Верховный Суд

Трое из четырёх возражавших жили в других районах, а мэрия не доказала нарушения прав соседей и баланса интересов. Акты нижестоящих судов отменены

ВЫВОДЫ

Итоги анализа статьи 39 ГрК РФ

1

Решение отдано одному должностному лицу

Статья подробно описывает процедуру, но не называет оснований для отказа — выбор остаётся за главой администрации

2

Обсуждения — не право вето

По позиции КС РФ итоги слушаний рекомендательны; суды проверяют, стоит ли за отказом реальное нарушение прав

3

Предложение

Закрепить в ст. 39 закрытый перечень оснований для отказа и обязанность мотивировать решение, если оно расходится с рекомендациями комиссии